ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI BL. M53 – SCARA 2

C.I.F. 12818667 · Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, Sector 3, București

Date de contact: afișate la avizier

ACT ADIȚIONAL nr. ____ / ____.____._____

la Acordul de asociere al proprietarilor din condominiul Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, Sector 3, București

– model individual: aderare / actualizarea datelor unui proprietar –

art. 17 alin. (7) din Legea nr. 196/2018

Asociația de Proprietari Bl. M53 – Scara 2, C.I.F. 12818667, cu sediul în Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, Sector 3, București, reprezentată de președinte **Președintele Asociației (ap. 36)**, pe de o parte, și

Subsemnatul/Subsemnata _____, cetățean _____, domiciliat(ă) în _____, identificat(ă) cu C.I. seria ____ nr. _____, eliberată de _____ la data _____, C.N.P. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, telefon _____, e-mail _____, pe de altă parte,

în calitate de **proprietar / coproprietar** al apartamentului nr. ____, situat în Str. Poet Panait Cerna nr. 2, bl. M53, sc. 2, et. ____, Sector 3, București, dobândit prin _____ (contract de vânzare-cumpărare / certificat de moștenitor / act de donație / hotărâre judecătorească) nr. _____ din _____, cu suprafața utilă de _____ mp și cota-parte indiviză din proprietatea comună de _____ %,

am convenit încheierea prezentului act adițional, după cum urmează:

Art. 1. Obiectul

☐ **Aderare.** Subsemnatul(a) declar că am luat cunoștință de statutul Asociației, de acordul de asociere actualizat și de regulamentul condominiului și îmi exprim în scris consimțământul de a deveni membru al Asociației de Proprietari Bl. M53 – Scara 2, cu toate drepturile și obligațiile prevăzute de Legea nr. 196/2018, de statut și de acordul de asociere, începând cu data semnării.

☐ **Actualizare date.** Subsemnatul(a) solicit actualizarea datelor din Anexa nr. 1 la acordul de asociere (proprietar nou ca urmare a dobândirii proprietății de la _____ / modificarea numelui / actualizarea actului de proprietate, a suprafeței utile ori a cotei-părți indivize), conform datelor de mai sus.

Art. 2. Efecte

(1) Anexa nr. 1 la acordul de asociere se completează/modifică corespunzător; celelalte prevederi ale acordului de asociere rămân neschimbate.

(2) Subsemnatul(a) preiau, de la data dobândirii proprietății, obligațiile de plată a cotelor de contribuție la cheltuielile Asociației aferente apartamentului, iar fondul de rulment aferent apartamentului [a fost transferat de la vechiul proprietar / se achită în ____ tranșe], potrivit art. 72 din lege și hotărârii adunării generale.

(3) Numărul persoanelor care locuiesc în apartament la data semnării: ____. Subsemnatul(a) mă oblig să notific președintelui orice schimbare, potrivit art. 30 din lege.

Art. 3. Comunicare

Subsemnatul(a) sunt de acord ca Asociația să îmi comunice convocatoarele, hotărârile, listele de plată și orice informări la adresa de e-mail de mai sus, în completarea afișării la avizier, și iau cunoștință că pot transmite cereri și sesizări la adresa adresa oficială de e-mail a Asociației (afișată la avizier) sau le pot depune în cutia poștală a Asociației (parterul scării 2). ☐ DA ☐ NU

Temeiul legal al informațiilor solicitate prin prezentul document

Pentru fiecare informație colectată se indică actul normativ, articolul, alineatul/litera și extrasul relevant (citatele sunt redate între ghilimele; […] marchează text omis, parafrazat în continuare). Datele se prelucrează de Asociație exclusiv în scopurile

prevăzute de lege și de statut, nu se publică și nu se transmit terților în afara cazurilor prevăzute de lege; originalele se păstrează la sediul Asociației.

Informația colectată	Temei legal (act, articol, alineat, literă) și extras
Nume, prenume, cetățenie, domiciliu, act de identitate	**Legea nr. 196/2018, art. 17 alin. (7):** „(7) Înscrierea ulterioară în asociație a proprietarilor care nu au fost prezenți la adunarea proprietarilor […]" sau care au dobândit ulterior calitatea de proprietar se face la cererea scrisă a acestora, prin semnarea unui act adițional la acordul de asociere; președintele îl atașează la dosarul asociației. **Legea nr. 196/2018, art. 17 alin. (3) lit. b):** „b) numele și prenumele tuturor proprietarilor asociați;" **Codul civil (Legea nr. 287/2009), art. 2013 alin. (1) și art. 2009:** „Contractul de mandat poate fi încheiat în formă scrisă, autentică ori sub semnătură privată, sau verbală." Mandatul este „contractul prin care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte părți, numită mandant" – identificarea părților (nume, domiciliu, act de identitate) este necesară pentru validitatea și proba actului. actul adițional este un act juridic semnat de proprietar; identificarea semnatarului este necesară pentru validitatea și opozabilitatea lui față de judecătorie și terți
Codul numeric personal	**Legea nr. 190/2018, art. 4 alin. (1):** „Prelucrarea unui număr de identificare național, inclusiv prin colectarea sau dezvăluirea documentelor ce îl conțin, […]" în scopul intereselor legitime se efectuează cu instituirea de garanții: măsuri tehnice și organizatorice, termene de stocare, instruirea persoanelor care prelucrează datele. CNP-ul se colectează numai în actele juridice care cer identificarea certă a semnatarului și nu se afișează/publică. **Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD), art. 5 alin. (1) lit. c) și art. 13:** Datele trebuie să fie „adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate" (reducerea la minimum a datelor); operatorul informează persoana vizată despre scop, temei, destinatari, durata stocării și drepturile sale (art. 13). se completează numai pe exemplarul original păstrat la dosarul asociației; nu se afișează și nu se transmite pe e-mail
Numărul apartamentului, etajul, actul de proprietate	**Legea nr. 196/2018, art. 17 alin. (3) lit. a):** „Acordul de asociere trebuie să conțină: a) adresa și individualizarea proprietății individuale, potrivit actului de proprietate;" **Legea nr. 196/2018, art. 33 alin. (6):** „(6) La încheierea actului autentic sau, după caz, la pronunțarea hotărârii judecătorești ori a încheierii actului de […]" adjudecare, se menționează obligația noului proprietar de a transmite președintelui, în 10 zile lucrătoare de la dobândire, datele necesare calculului cotelor de contribuție și datele sale de contact.
Suprafața utilă și cota-parte indiviză	**Legea nr. 196/2018, art. 17 alin. (3) lit. e):** „e) cota-parte indiviză ce revine fiecărui proprietar din proprietatea comună;" **Legea nr. 196/2018, art. 2 lit. l):** „cota-parte indiviză – cota-parte de proprietate comună forțată, exprimată procentual, care îi revine fiecărui proprietar […]" – raportul dintre suprafața utilă a proprietății individuale și suma suprafețelor utile din condominiu; totalul cotelor este 100%. **Legea nr. 196/2018, art. 17 alin. (3) lit. f):** „f) declarațiile pe propria răspundere ale proprietarilor privind informațiile referitoare la suprafețele utile […]" și construite, dacă diferă de cele din actele de proprietate.
Numărul persoanelor care locuiesc în apartament	**Legea nr. 196/2018, art. 30 alin. (1)–(2):** „(1) Proprietarii din condominii au obligația să notifice președintelui orice schimbare intervenită în structura […]" și numărul membrilor

	familiei (deces, căsătorie, naștere, persoane luate în spațiu), precum și locatarii/comodatarii; alin. (2): notificarea se face în scris, în termen de 10 zile. **Legea nr. 196/2018, art. 33 alin. (6):** „(6) La încheierea actului autentic sau, după caz, la pronunțarea hotărârii judecătorești ori a încheierii actului de […]" adjudecare, se menționează obligația noului proprietar de a transmite președintelui, în 10 zile lucrătoare de la dobândire, datele necesare calculului cotelor de contribuție și datele sale de contact. necesar pentru repartizarea cheltuielilor pe număr de persoane (art. 82 din lege)
Telefon și adresă de e-mail; acordul pentru comunicare electronică	**Statutul Asociației, art. 47 (= art. 47 din conținutul-cadru aprobat prin Ordinul MDRAP nr. 1058/2019):** „Proprietarii comunică datele lor de contact (număr telefon și adresă email) președintelui asociației de proprietari și administratorului, în vederea eficientizării comunicării între organele asociației de proprietari și proprietarii din condominiu, precum și pentru notificarea acestora cu celeritate în cazurile de urgență." **Statutul Asociației, art. 48 alin. (1)–(2) (canalele oficiale de comunicare):** Adresa oficială de e-mail și cutia poștală a asociației sunt canale oficiale de comunicare, în completarea avizierului; „comunicarea prin e-mail este opozabilă proprietarului de la data la care acesta a comunicat în scris adresa sa de e-mail". **Legea nr. 196/2018, art. 33 alin. (6):** „(6) La încheierea actului autentic sau, după caz, la pronunțarea hotărârii judecătorești ori a încheierii actului de […]" adjudecare, se menționează obligația noului proprietar de a transmite președintelui, în 10 zile lucrătoare de la dobândire, datele necesare calculului cotelor de contribuție și datele sale de contact. **Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD), art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 7:** „persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice"; consimțământul poate fi retras în orice moment.
Temeiul prelucrării datelor	**Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD), art. 6 alin. (1) lit. c):** Prelucrarea este legală dacă „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului" – obligațiile asociației prevăzute de Legea nr. 196/2018. **Regulamentul (UE) 2016/679 (RGPD), art. 6 alin. (1) lit. b):** „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract".

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, ____.____._____, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, și se anexează acordului de asociere depus la Judecătoria Sectorului 3 București.

Proprietar,

_____

Semnătura: _____

Data: ____ / ____ / _____

Asociația de Proprietari Bl. M53 – Sc. 2,
Președinte,

Președintele Asociației (ap. 36)

Semnătura: _____

Data: ____ / ____ / _____

Notă: *Se tipărește și se completează câte un exemplar pentru fiecare proprietar care nu a semnat acordul de asociere actualizat la adunarea generală sau care a dobândit ulterior proprietatea. Pentru coproprietari se completează câte un act*

adițional pentru fiecare coproprietar sau se semnează toți pe același act. Se anexează copie a actului de identitate și a actului de proprietate.